الدُّرَّةُ البَهِيَّةُ

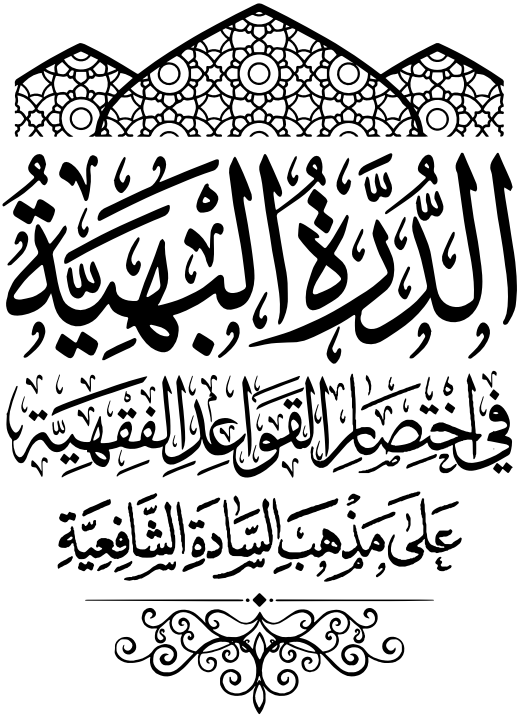
في اختصار القواعد الفقهية

على مذهب السادة الشافعية



تأليف

عبدالغني بن علي بن آدم العيني


الدُّرَّةُ البَهِيَّةُ
فِي اخْتِصَارِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ
عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ٢٠٢٤م - ١٤٤٦هـ

الدُّرَّةُ البَهِيَّةُ
في اختصار القواعد الفقهية
على مذهب السادة الشافعية

الناشر: مركز التّيسير الإسلامي

الإتصال بالمؤلف:

البريد الألكتروني Cayni1992@gmail.com

صفحة فيسبوك Sheikh Abdiqani Cayni

تليجرام: قناة الشيخ:عبدالغني العيني

واتساب: +٢٥٢٦١٥٩٢٧٠٧٥

الدُّرَّةُ البَهِيَّةُ

فِي اخْتِصَارِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ

عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ

تأليف

عبد الغني بن علي بن آدم العيني


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله،وآله وصحبه، أجمعين.

وبعـــــدُ

فهذه رسالة مختصرة في القواعد الفقهية على مذهب السادة الشافعية،لخّصتها من كتاب **الأشباه والنظائر** للإمام جلال الدّين **السيوطي** رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

خاليـة مـن الاسـتثناءات والتطويـل، واقتصـرت علـى التقريـب والتمثيل، وأسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولمن استفاد منها.

آمـين



التّعريف بالقواعد الفقهيّة

القواعد لغة:

والقواعد في اللغة جمع قاعدة،وهي دعائم كل شيء كقواعد الإسلام أي أركانه، وقواعد البيت أي أسسه التي ينبني عليها:

قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

القواعد اصطلاحا:

والمراد بالقاعدة الفقهية : (حكم شرعي في قضيّة كليّة يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها)[١].

الفرق بين القاعدة والضابط:

القاعدة قد تستعمل بمعنى الضابط، والضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة إلا أنّ بينهما فروقا منها:

١- **القاعدة** تجمع فروعا من أبواب شتى كقاعدة «الأمور بمقاصدها» فإنها تجمع فروع أبواب العبادات، والجنايات، والعقود، وغيرها من أبواب الفقه.

- وأمّا **الضابط** فيجمع فروعا من باب واحد، كقولهم: ما صحّ بيعه صحّ رهنه.

فمعنى هذا أنّ القاعدة أوسع من الضابط.

---

(١) القواعد الفقهية، للندوي (ص ٤٣).

الفرق بين القواعد الفقهية والأصول الفقهية

تتفق القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أنّ كلاً منهما قواعد تندرج تحتها فروع متنوعة، وتفترقان في الأمور الآتية:

١- القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، كقولنا: الأمر للوجوب عند تجرّده عن القرائن - أي كل أمر.

- وأما القواعد الفقهية فإنّه قد يكون لها مستثنيات في الغالب.

كقولنا: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كأخذ الرشوة وإعطائها، ويستثنى: من كان لا يقدر على الوصول إلى حقه إلاّ بطريقها فيجوز له دفها حينئذ.

٢- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها عن فروعها، لأنّها جمع لأشتاتها، وربط بينها.

- أما القواعد الأصولية فإنها متقدمة على فروعها في الوجود، لأنّها طرق استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية.[١]

أهم مصنفات السادة الشافعية في القواعد الفقهية:

١- قواعد الأحكام في مصالح الأنام،للإمام أبي محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ٦٦٠ هـ وهي القواعد الكبرى وله القواعد الصغرى

---

(١) لخّصتها من رسالة: مقدمة في مبادئ القواعد الفقهية لشيخنا المحدّث العلّامة: عبدالله علي جيلة مع زيادات وتسرّف يسير.

٢- الأشباه والنظائر، لصدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل الشافعي المتوفى سنة ٧١٦ هـ.

٣- المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب، للحافظ صلاح الدين بن خليل كَيْكَلدي العلائي الشافعي الدمشقي المتوفى سنة ٧٦١ هـ.

٤- الأشباه والنظائر، لتاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ.

٥- القواعد في الفقه، أو(المنثور في القواعد)، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت٧٩٤ هـ.

٦- الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، المتوفى سنة ٩١١هـ وهو من أحسن كتب القواعد، وأجمعها، وأشملها.

الفصل الأول

القواعد الخمس الكليّة الكبرى التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

أصل القاعدة:

وأصلها حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «**إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ ما نوى**» الحديث، متفق عليه [1].

ومعنى **قاعدة الأمور بمقاصدها**: أن أحوال وشؤون المكلف في أفعاله وأقواله تترتب على نيته وقصده.

فهذه هي قاعدة النيّة وما يتعلق بها، فإليك مباحث النيّة:

أوّلا: تعريف النيّة: وهي قصد الشيء مقترنا بفله.

ثانيا: فيما شرعت النيّة من أجله:

وشُرعت النيّة لأمرين هما:

الأوّل: تمييز العبادات من العادات كالغسل للتبرد،والغسل للعبادة.

---

(١) البخاري رقم (١) ومسلم رقم (١٩٠٧).

الثاني: تمييز رتب العبادات بعضها من بعض، فكل من الوضوء والصلاة والصوم ونحوها من العبادات قد يكون فرضا، أو نذرا أو نفلا، فيحصل التمييز بالنيّة.

ثالثا: وقت النيّة

ووقتها أوّل العبادات إلا نحو الصّوم فإنّه لمّا عسر مراقبة أوّل وقته قدّمت النيّة عليه.

رابعا: محلّ النيّة:

ومحلّها القلب في كل موضع، لأنّ حقيقتها القصد مطلقا.

خامسا: شروط النيّة:

وشروطها

١- الإسلام فلا تصحّ من كافر.

٢- التمييز فلا تصحّ نيّة صبيّ لا يميّز ولا مجنون.

٣- العلم بالمنوي فمن جهل فرضيّة الصلاة لم يصحّ عنه فعلها.

٤- عدم مناف لها كالردة أثناء نحوالصلاة أو الصوم، ومن المنافي قطعها.

سادسا: حكم النيّة: وهي ركن في العبادات لا شرط عند الأكثر لأنّها داخل العباد.

القاعدة الثانية: اليقين لا يُزال بالشّك

واليقين في اللّغة: الاستقرار

واصطلاحا: الاعتقاد الجازم، أو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه.

- **والشكّ** خلاف اليقين.

واصطلاحا:هو التردد بين أمرين لا ترجيح لأحدهما عند الشاكّ.

۞ أصل القاعدة:

وأصلها ما أخرجه مسلم في صحيحه[1] من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قال: قال رسول الله ﷺ: «**إذا وجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا، فأَشْكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شيءٌ أَمْ لا، فلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حتَّىٰ يَسْمع صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا**».

ويندرج تحتها قواعد فرعية منها

۞ أوّلًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان

كمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث فهو متطهر، وكذا العكس

۞ ثانياً: الأصل براءة الذمة:

فمن ادّعى حقا على غيره فعليه البيّنة، لأنّ الأصل براءة ذمة المدّعى عليه من حقوق الآخرين.

---

(١) صحيح مسلم : رقم (٣٦٢).

❁ ثالثًا: مَن شكّ هل فعل شيئا، أو لا؟ فالأصل أنّه لم يفعل:

وذلك كمَن سها وشكّ هل سجد للسهو فإنّه يسجد.

❁ رابعًا: الأصل العدم:

فلو نفى عامل القِراض الربحَ فالقول قوله لأنّ الأصل العدم.

❁ خامسًا: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن:

كمَن ضرب بطن حاملٍ فانفصل الولدُ حيًّا، وبقي زمنا بلا ألَمٍ ثم مات فلا ضمان لأنّ الظاهر أنه مات بسبب آخر

❁ سادسًا: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

فالحيوان المُشْكل أمره، الأصح فيه الحل

❁ سابعًا: الأصل في الأبضاع - الفروج - التحريم

ولهذا منعوا الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات

❁ ثامنًا: الأصل في الكلام الحقيقة

فإذا وقف على أولاده لم يدخل معهم ولد الولد، لتوقف الحقيقة على الأوّل فقط.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثالثة: المشقّة تجلب التيسير

المشقّة لغة: التعب والجهد والعناء

والتسير: هو السهولة والليونة

ومعنى القاعدة: أنّ الأحوال التي تحصل فيها مشقة أوعسر على المكلف عند أداء بعض الأحكام الشرعية، فإنّ الشريعة ترفع عنه الحرج، وتجلب له التيسير، وذلك بتخفيف الحكم عليه بأحد التخفيفات الآتية.

أصل القاعدة:

وأصلها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ..﴾[البقرة:١٨٥]. الآية، ويندرج تحتها جميع رخص الشرع وتخفيفاته.

وأسباب التخفيف في العبادات سبعة وهي:

السفر، المرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر(عموم البلوى)، والنقص.

وتخفيفات الشرع سبعة أنواع وهي:

- تخفيف **إسقاط** كإسقاط الجمعة من المعذور
- تخفيف **تنقيص** كالقصر في الرباعيات
- تخفيف **إبدال** كالتيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله
- تخفيف **تقديم** كجمع التقديم
- تخفيف **تأخير** كجمع التأخير

- تخفيف **ترخيص** كشرب الخمر للغصة
- تخفيف **تغيير** كتغيير هيئة الصلاة للخوف

وأقسام الرخص أربعة

- ما **يجب** فعلها كأكل الميتة للمضطر
- ما **يندب** فعلها كالقصر والجمع في السفر
- ما **يباح** كالسلم
- ما **الأولىٰ** تركها كالمسح على الخف
- ما **يكره** فعلها كالقصر في أقلّ من ثلاث مراحل

ومما يندرج تحت هذه القاعدة من القواعد الفرعية: إذا ضاق الأمر اتسع، والعكس

مثال الأولىٰ:إذا فقدت وليّها في سفر فولّت أمرها رجلا جاز.

ومثال الثانية: كثرة الحركات في الصلاة تبطل.



القاعدة الرّابعة: الضرر يُزال

والمقصود بالضّرر:إلحاق المفسدة بالغير مطلقا،فيُزال أسباب الضرر قبل وقوعه،وتجب إزالته إن حصل.

۞ أصل القاعدة:

وأصلها حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «**لا ضَررَ ولا ضِرارَ**»(١).

وينبني عليها كثير من أحكام الفقه كالرّد بالعيب وجميع أنواع الخيارات، والحجر بأنواعه.

ومما يندرج تحتها من القواعد الفرعية

۞ **أوّلًا: الضرورات تبيح المحظورات** ومن ثَمّ جاز أكل الميتة للمضطر.

۞ **ثانيًا: ما أبيح للضرورة تقدّر بقدرها** هذه القاعدة مقيِّدة لسابقتها.

فلذا لم يجز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا ما يسدّ به رمقه.

۞ **ثالثًا: الضرر لا يزال بالضرر** فلايجوز له قتل مسلم لإنقاذ نفسه ولا يأكل مضطر طعام مضطر آخر

۞ ۞ ۞

---

(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧)، والحاكم (٢٣٤٥) مطولاً واللفظ لهما، والبيهقي (١١٧١٧) مطولاً باختلاف يسير، وحسّنه النووي وغيره وضعّفه بعض المحدّثين.

القاعدة الخامسة: العادة محكّمة

وهي والعرف مترادفان عند الأكثر

وأصلها قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ..﴾ [النساء:١٩].

فالمراد بإعمال العادة: أنّ كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى العرف والعادة، كسنّ الحيض وقلة النجاسة المعفو عنها، وطول الزمن وقصره بين الإيجاب والقبول،وفي إحراز المال المسروق، وتفرّق البيّعان.

الفصل الثاني

في قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية

القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

والأصل في ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين

ومن فروعها

لو تغيّر اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام

فلا يَحل نكاح مَن أحد أبويها كتابي والآخر وثنيّ.

ويندرج تحتها قواعد فرعية منها

أوّلاً: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غُلِّب جانب الحضر

فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتمّ مسح مقيم.

ثانيا: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدّم المانع: فلو استُشهد الجنب لم يغسّل في الأصح.

قاعدة الثالثة: الإيثار في القرب المكروه وفي غيرها محبوب

فلا إيثار بماء الطهارة، ولا بستر العورة، ولا بالصف الأوّل

❁ ❁ ❁

القاعدة الرابعة: التابع تابع

أي التابع للشيء تابع له في الحكم

ويدخل تحتها قواعد فرعية منها:

أوّلًا: التابع لا يُفرد بالحكم: فلا يَصح بيع الحمل وحده

ثانيًا: إذا سقط الأصل سقط الفرع: فإذا برئ الأصيل برئ الضامن ولا عكس

ثالثًا: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع

ومن فروعها

لا يثبت النسب بشهادة النساء، لكن لو شهدنّ بالولادة في الفراش يثبت النسب تبعا.

❁ ❁ ❁

القاعدة الخامسة: الحدود تسقط بالشبهات

وأصلها حديث عائشة وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «ادرأوا الحدود بالشبهات»[١].

فلو وطئ امرأة ظنّها حليلته فلا يُحد، وكذا كل من وطئ في نكاح مختلف فيه فلا حدّ عليه، وشرط الشبهة أن تكون قويّة وإلا فلا أثر لها

❁ ❁ ❁

القاعدة السّادسة: تصرف الإمام على الرّعية منوط بالمصلحة

فمنزلة الإمام من الرعية كمنزلة الولي من اليتيم

ومن فروعها:

إذا قسم الزكاة على الأصناف يَحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، وإذا تخيّر في الأسر القتل والرق والمنّ والفداء لم يكن ذلك بالتشهي بل بالمصلحة.

❁ ❁ ❁

---

(١) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٤)والحاكم (٤/ ٣٨٤) والبيهقي (٨/ ٣٣٨) بأسانيد فيها ضعف وإن كان معناه محل اتفاق كما نقله غير واحد.

القاعدة السابعة: لولاية الخاصة أقوى من الولاية العامّة

ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاصّ وأهليته

ومن فروعها: لو أذنت للولي الخاص أن يُزوجها بغير كفء ففعل صحّ، بخلاف الحاكم فلا يصح.

وللولي الخاص استيفاء القصاص، والعفو على الدّية، والعفو مجّانا، وليس للإمام العفو مجّانا.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثامنة: الخراج بالضمان

وهذا لفظ حديث عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «**الخراج بالضمان**»[1].

وخراج الشيء غُنمه وفائدته ونماؤه، فتكون بمقابل الضمان.

فلو اشترى سيارة وكانت عنده زمنا، ثمّ ردّها بعيب قديم فله غَلَّتها تلك المدة لضمانه إيّاها في تلك المدة.

❁ ❁ ❁

---

(١) أخرجه أحمد رقم (٢٤٢٢٤) وأبوداود رقم (٣٥٠٨) والترمذي رقم (١٢٨٥) والنسائي رقم (٤٤٩٠)، وقد ضعَّفه البخاري وأبو داود، وصححه ابن القطان وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم، قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

القاعدة التاسعة: الخروج من الخلاف مستحبّ

فالدَّلْكُ في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح والترتيب في قضاء الصلوات مستحب خروجا من خلاف من أوجبه من أهل العلم.

❁ ❁ ❁

القاعدة العاشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي

ومِن ثَمَّ لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر مِن القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا.

❁ ❁ ❁

القاعدة الحادية عشرة: الرخص لا تناط بالشك

فإن شكّ في جواز المسح وجب الغسل. وكذا الإتمام لمن شكّ في جواز القصر.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثانية عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولّد منه

فلو قُطع قصاصا، أو حدّا، فسرى فلا ضمان

ولو سبق ماء المضمضة، أو الاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة لم يفطر.

القاعدة الثالثة عشرة: الواجب لا يترك إلا لواجب

ويعبّر بقولهم: ما كان ممنوعا إذا جاز وجب

مثاله الختان لو لم يجب لكان حراما، لما فيه من قطع عضو، وكشف عورة والنظر إليها.



القاعدة الرابعة عشرة: ما ثبت بالشرع مقدّمٌ على ما ثبت بالشرط

فلو قال طلّقتك بألف على أنّ لي الرجعةَ، سقط قوله بألف، ويقع الطلاق رجعيا. لأنّ المال ثبت بالشرط، والرجعة بالشرع فكان أقوى.



القاعدة الخامسة عشرة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه

فيحرم اتخاذ آلات اللّهو، وأواني النقدين، والخمر.



القاعدة السادسة عشرة: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

كمن صلّى ظانّاً دخول الوقت ثم بان له عدم دخوله.

ولو أنفق على البائن ظانّاً حملها فبانت حائلا استرد المال.

القاعدة السابعة عشرة: لا يُنسب لساكت قول

فلو سكت عن قطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدّفع، لم يسقط الضمان، ولو سكتت الثيّب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثامنة عشرة: المشغول لا يشغل

فلا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت، ولو رهن رهنا بدين لم يجز رهنه بدين آخر.

❁ ❁ ❁

القاعدة التاسعة عشرة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

ومِن ثَمَّ لم تطهر الخمر إذا تخللت بطرح شيء فيها، ومن فروعها: حِرمان القاتل من الإرث

❁ ❁ ❁

القاعدة العشرون: الميسور لا يسقط بالمعسور

فمَن عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه، ولو كان مقطوع بعض الأطراف وجب غسل الباقي

❁ ❁ ❁

القاعدة الحادية والعشرون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله

فإذا قال أنتِ طالق نصف طلقة أو بعضك طالق طُلقت طلقة، وإذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين سقط كل القصاص.



القاعدة الثانية والعشرون: إذا اجتمع السبب والمباشرة قدّمت المباشرة

فلو حفر بئرا فردّاه فيها آخر، أو أمسكه فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقّاه آخره فقدّه، فالقصاص على المردي والقاتل والقادّ فقط، ولو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به برأ الغاصب من الصمان.



الفصل الثالث

في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع

القاعدة الأولى: هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة؟

فعلىٰ الأوّل: لو اقتدى مسافر في الظهر بمَن يصلي الجمعة فله القصر وعلى الثاني لزمه الإتمام وهو الأصح

وعلىٰ الأوّل: له جمع العصر معها وإن قلنا بالثاني فلا.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثانية: مَن أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل؟

فعلى الأوّل إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلّم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلا ورُجّح الثاني فيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا.

❁ ❁ ❁

القاعدة الثالثة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟

فلو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك فإنّه ينعقد بيعا على الأوّل اعتبارا باللفظ، وعليه الشيخان، وعلى الثاني ينعقد سَلَما اعتبارا بالمعنى، وإذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى، أو هبة اعتبارا باللفظ، الأصح الأوّل

❁ ❁ ❁

القاعدة الرّابعة: الإبراء هل هو تمليك أو إسقاط؟

فعلى الأوّل الإبراء فيما يجهله المبرئ لا يصح

وعلى الثاني عدم اشتراط القبول لكونه إسقاطا

❁ ❁ ❁

القاعدة الخامسة:الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟

فعلى الأوّل: تجوز في السلم قبل القبض وهو الأصح

❁ ❁ ❁

القاعدة السّادسة:الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟

وجُزم بالأوّل في تحريم الوطء وجميع الاستمتاعات والنظر والخلوة، وجزم بالثاني في الإرث ولحوق الطلاق وصحة الظهار والإيلاء واللّعان.

❁ ❁ ❁

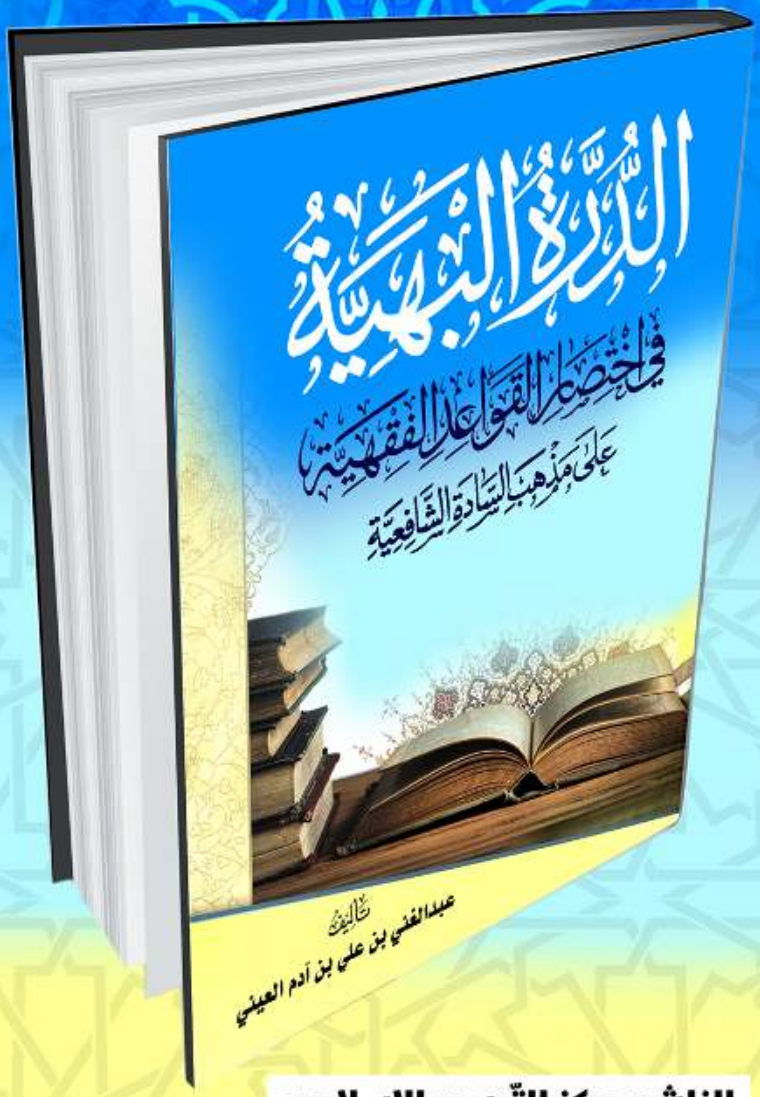
وإلى هنا تمت الرسالة والحمد لله أوّلا وآخرا

الفهرس

المقدّمة ٥
التّعريف بالقواعد الفقهيّة ٦
القواعد لغة: ٦
القواعد اصطلاحا: ٦
الفرق بين القاعدة والضابط: ٦
الفرق بين القواعد الفقهية والأصول الفقهية ٧
أهم مصنفات السادة الشافعية في القواعد الفقهية: ٧
الفصل الأول: القواعد الخمس الكليّة الكبرى التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه ٩
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ٩
القاعدة الثانية: اليقين لا يُزال بالشّك ١١
القاعدة الثالثة: المشقّة تجلب التيسير ١٣
القاعدة الرّابعة: الضرر يُزال ١٥
القاعدة الخامسة: العادة محكّمة ١٦
الفصل الثاني: في قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ١٧
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ١٧
القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام ١٧
قاعدة الثالثة: الإيثار في القرب المكروه وفي غيرها محبوب ١٨
القاعدة الرابعة: التابع تابع ١٨
القاعدة الخامسة: الحدود تسقط بالشبهات ١٩
القاعدة السّادسة: تصرف الإمام على الرّعية منوط بالمصلحة ١٩
القاعدة: السابعة: لولاية الخاصة أقوى من الولاية العامّة ٢٠
القاعدة الثامنة: الخراج بالضمان ٢٠

القاعدة التاسعة: الخروج من الخلاف مستحبّ..... ٢١
القاعدة العاشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي ٢١
القاعدة الحادية عشرة: الرخص لا تناط بالشك..... ٢١
القاعدة الثانية عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولّد منه..... ٢١
القاعدة الثالثة عشرة: الواجب لا يترك إلا لواجب ٢٢
القاعدة الرابعة عشرة: ما ثبت بالشرع مقدّمٌ ٢٢
القاعدة الخامسة عشرة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه..... ٢٢
القاعدة السادسة عشرة: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه..... ٢٢
القاعدة السابعة عشرة: لا يُنسب لساكت قول..... ٢٣
القاعدة الثامنة عشرة: المشغول لا يشغل..... ٢٣
القاعدة التاسعة عشرة: من استعجل شيئا ٢٣
القاعدة العشرون: الميسور لا يسقط بالمعسور ٢٣
القاعدة الحادية والعشرون: ما لا يقبل التبعيض ٢٤
القاعدة: الثانية والعشرون: إذا اجتمع السبب..... ٢٤
الفصل الثالث: في الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلاَ يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ لاخْتِلاَفِهِ فِي الْفُرُوْع..... ٢٥
القاعدةالأولى: هل الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة مستقلة؟ ٢٥
القاعدة الثانية: مَن أتى بما ينافي الفرض دون النفل ٢٥
القاعدة الثالثة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ ٢٦
القاعدة الرّابعة: الإبراء هل هو تمليك أو إسقاط؟..... ٢٦
القاعدة الخامسة:الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟..... ٢٦
القاعدة السّادسة:الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟..... ٢٦
الفهرس..... ٢٧





الناشر: مركز التّيسير الإسلامي

الإتصال بالمؤلف:
Cayni1992@gmail.com
Sheikh Abdiqani Cayni
قناة الشيخ:عبدالغني العيني
+٢٥ ٢٦ ١٥ ٩٢ ٧٠ ٧٥